

속기업무 운용준칙

<제정 대검예규 과수 제639호, 2013.3.11>

<개정 대검예규 제791호, 2015.7.16.>

<개정 대검예규 제934호, 2018.3.2.>

<개정 대검예규 제1215호, 2021.8.11.>

<개정 대검예규 제1425호, 2024.5.31.>

<개정 공소청 예규 제151호, 2026.10.2.>

제1장 총칙

제1조【목적】 이 예규는 **공소 및 공판과정에서의** 속기·녹취에 대한 합리적인 업무처리기준을 제시함으로써 피의자 또는 참고인 등(이하 ‘사건관계인’이라 한다)의 인권침해를 방지하고, **공소 및 공판절차의** 투명성 및 효율성을 확보함을 목적으로 한다.

제2조【정의】 이 예규에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “속기”란 무형의 음성(音聲)적 언어나 영상·음성을 빠르고 정확하게 기록하여 이를 문자화하는 모든 활동으로 속기장비의 약어 기능을 이용하여 한 자 이상의 글자를 동시에 입력함으로써 그 입력과 동시에 한 자 이상의 한글이 빠르게 나오는 것을 말한다.
2. “녹취”란 이미 녹음 또는 녹음·녹화된 음성(音聲)적 언어나 영상·음성을 사후에 필요시 속기하는 것을 말한다.

3. “영상녹화물 등”이란 음성 또는 음성·영상을 녹음·녹화한 콤팩트 디스크(CD) 또는 디브이디(DVD) 등의 광학디스크, 컴퓨터 하드디스크, 녹음테이프, 파일 그 밖에 이와 비슷한 방법으로 음성 또는 음성·영상을 녹음·녹화하여 재생할 수 있는 매체를 말한다.

제2장 속기자의 업무 범위 및 준수 의무 등

제3조【자격 및 교육】 ① 속기자는 각급 **공소청에** 소속된 속기사 또는 컴퓨터속기 국가기술자격증 보유 및 속기 경력 등이 인정되는 속기능력 보유자 중에서 선정한다.

② 기관장은 속기자로 하여금 속기업무의 원활한 수행을 위하여 직무교육을 받도록 하여야 한다. 이러한 직무교육에는 형사소송절차의 개요 및 법률용어, 관계법령 및 이 예규에서 정한 속기·녹취의 절차에 관한 사항이 포함되어야 한다.

제4조【업무 범위】 속기자의 업무범위는 다음과 같다.

1. 사건관계인 **면담 등에** 대한 속기 및 속기록 작성
2. 영상녹화물 등에 대한 녹취서 작성
3. **공소청** 행정업무와 관련한 속기 및 녹취서 작성
4. 타청 속기(녹취) 업무 지원
5. 기타 검사가 지시하는 업무

제5조【배치】 속기자는 **공소청 법과학감정담당관실 및 각급 공소청**

의 검사실 등에 배치한다.

제6조【호칭】 속기자는 국가기술자격의 취득 등 수행업무의 전문성을 고려하여 “속기사”로 호칭한다.

제7조【장비 사용】 ① 속기자는 속기 및 녹취서 작성에 적합한 장비로 **공소청에서** 지급한 장비를 사용한다. 다만, 부득이한 경우 **공소청 법과학감정담당관의** 승인을 받아 다른 장비를 사용할 수 있다.

② 속기자는 속기장비를 철저히 관리하여 분실·파손 등에 대비하고 장비고장 등에 따른 보수가 필요한 경우 소속 **공소청에** 요청하여 수리한다.

③ 속기자가 면직 또는 휴직 등의 사유가 발생한 때에는 속기장비 일체를 소속청 **장비관리** 담당부서에 인계하고 그 사유 해제 시 재배부 받아 사용한다.

제8조【보고】 ① 속기자는 매월 **속기실적을** 소속청 부장검사 이상의 결재를 받아 **공소청 법과학감정담당관에게** 보고하여야 한다.

② 실적 보고사항은 모든 속기 및 녹취에 대한 건수와 매수를 정확히 기재하고, 그 실적자료를 파일로 첨부하여야 한다. 다만, 속기물관리시스템에 해당 자료를 입력한 경우 제1항의 보고를 생략할 수 있다.

제9조【준수 의무】 ① 속기자는 정확하게 속기 및 속기록·녹취서를 작성하고, **업무수행과정**에서 취득한 비밀 업무 등을 규정한 형사소송법 제198조를 준수하여야 한다.

② 속기자는 직무와 관련된 영리업무 및 겸직 금지, 품위유지를 규정한 국가공무원법 제63조 내지 제64조 또는 법무부 기간제 및 무기계약근로자 관리지침 제23조를 준수하여야 한다.

제3장 속기 절차

제10조【신청】 검사 또는 **공소청 소속 공무원**은 속기·녹취서 작성이 필요한 경우 속기자 소속 부장검사 또는 검사에게 속기(녹취)요청 공문 또는 별지 제1호 서식의 ‘속기록(녹취서) 작성 신청서’를 제출하여야 한다.

제11조【속기 준비】 속기자는 사전에 속기장비의 정상적인 작동 여부를 확인하는 등 속기가 원활하게 이루어지도록 사전 준비를 철저히 하여야 한다.

제4장 속기·속기록·녹취서 작성

제12조【면담 절차 등의 속기】 ① 검사 또는 **공소청 소속 공무원**은 사건관계인을 면담하는 경우 속기자를 활용하여 속기록을 작성하게 할 수 있다.

② 검사 또는 **공소청 소속 공무원**은 면담을 시작할 때 속기자

를 활용하여 속기록을 작성할 수 있음을 사건관계인에게 고지한다.

제13조【영상녹화물 등에 대한 녹취서 작성 등】 ① 검사는 속기자로 하여금 영상녹화물의 전부 또는 일부에 대하여 녹취서를 작성하게 할 수 있다.

② 속기자는 전항에 따라 녹취서를 작성할 경우 별지 제2호 서식에 의하여 녹취서의 주요사항을 기재하여 기명·날인한 다음 즉시 검사 또는 **공소청 소속 공무원에게** 제출하여야 한다.

제14조【녹취서 서식, 간인】 ① 속기자는 녹취서 작성시 글자체는 ‘휴먼명조’, 글자크기는 ‘13포인트’, 줄간격은 ‘200퍼센트’로 작성하고, 페이지 번호는 **녹취서** 본문 시작페이지를 1페이지로 하여 마지막 페이지까지 기재하여 작성하여야 한다.

② 속기자는 녹취서 제출시 형사소송법 제57조에 의거하여 모두 간인하여야 한다.

제5장 녹취서 등 관리 및 보존

제15조【녹취서 파일의 보존】 ① 녹취서 파일은 녹취서 저장장치 또는 **공소청에서** 설치하는 속기물관리시스템에 보존할 수 있다.

② 전항의 보존파일은 외부 유출이 금지되고, **공소제기·유지** 또는 검사, **공소청 소속 공무원의** 내부교육 및 **법과학분석**을 위한 연구 목적 이외에는 열람, 복제할 수 없다.

제16조【녹취서 등의 보관 및 폐기】 녹취서는 사건기록·재판서 기타 **공소청에서** 처리된 문서의 보존관리에 관한 사항을 규정한 「**공소정보존사무규칙**」에 의한다.

제17조【제검토기한】 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 규정에 대하여 **2027년 1월 1일** 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 **12월 31일**까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다. <개정 2015. 7. 16., 2018. 3. 2., 2021. 8. 11., 2024. 5. 31., **2026. 10. 2**>

부 칙

제1조 이 예규는 2013년 3월 11일부터 시행한다.

제2조 지금까지 시행한 운용지침은 본 예규로 대신한다.

부 칙 <제791호, 2015.7.16.>

이 예규는 2015년 7월 16일부터 시행한다.

부 칙 <제934호, 2018.2.28.>

이 예규는 2018년 3월 2일부터 시행한다.

부 칙 <제1215호, 2021.8.11.>

이 예규는 2021년 8월 11일부터 시행한다.

부 칙 <제1425호, 2024.5.31.>

이 예규는 2024년 5월 31일부터 시행한다.

부 칙 <제151호, 2026.10.2.>

이 예규는 2026. 10. 2.부터 시행한다.

단, 공소청법(법률 제21490호) 부칙 제6조 및 형사소송법(법률 제21857호) 부칙 제12조 등에 따라 수사를 계속하는 경우에는 종전 준칙에 따른다.

[서식 1호]

		가	부
속기록(녹취서) 작성 신청서			
사건	예시 1) 2026형제000호 피의자 000, 00(죄명) 예시 2) 공소심의위원회 00차		
사 유			
근무 예정 시간	2026. . . 00:00 ~ 00:00		
2026. . . 검 사 0 0 0 (인)			

[서식 2호]

녹취서

일	자	
장	소	
사	건	번 호
죄	명	
면	담	자
피	면	담
시	작	시
종	료	시
총	페이지	수
작	성	자

※ 총 페이지 수는 본 표지를 제외한 본문의 페이지 수임

※ (***)표시는 청취불능임